

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2473/2538

นายปรีชา วัฒนาพร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดถาวรวัสดุก่อสร้าง ที่

โจทก์

๑

กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425

รถยนต์บรรทุกทุกคันเกิดเหตุมี ส. เป็นผู้ขับ จำเลยที่ 3 เข้าซื้อมามีจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ค้าประกัน มีการพ่นชื่อจำเลยที่ 1 เช่นเดียวกับรถยนต์ของจำเลยที่ 1 คนทั่วไปที่ได้พบเห็นรถยนต์บรรทุกทุกคันเกิดเหตุจะต้องเข้าใจว่าเป็นรถของจำเลยที่ 1 หลังเกิดเหตุ จำเลยที่ 2 ได้ฟ้องร้องเรื่องค่าเสียหายพฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้รับประโยชน์ร่วมกันกับจำเลยที่ 3 เมื่อ ส. นำรถยนต์คันเกิดเหตุของจำเลยที่ 3 ไปใช้ในทางที่จ้างของจำเลยที่ 3 โดยประมาทเลินเล่อ กรณีถือได้ว่า ส. เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ด้วย จำเลยที่ 1 ซึ่งมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจึงต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิด

รถยนต์บรรทุกทุกคันเกิดเหตุมี ส. เป็นผู้ขับ จำเลยที่ 3 เข้าซื้อมามีจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ค้าประกัน มีการพ่นชื่อจำเลยที่ 1 เช่นเดียวกับรถยนต์ของจำเลยที่ 1 คนทั่วไปที่ได้พบเห็นรถยนต์บรรทุกทุกคันเกิดเหตุจะต้องเข้าใจว่าเป็นรถของจำเลยที่ 1 หลังเกิดเหตุ จำเลยที่ 2 ได้ฟ้องร้องเรื่องค่าเสียหาย

พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้รับประโยชน์ร่วมกันกับจำเลยที่ 3 เมื่อ ส. นารยนต์คันเกิดเหตุของจำเลยที่ 3 ไปใช้ในทางที่จ้างของจำเลยที่ 3 โดย ประมาทเลินเล่อ กรณีถือได้ว่า ส. เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ด้วย จำเลยที่ 1 ซึ่งมี จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจึงต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิด

(สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล-บรรเทิง มุลพรม)

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - นายจรัญ เนาวพนานนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ